

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 548/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณกบการค้าฯ

โจทก์

นายบุญ หรือบุญ แสงสว่าง กับพวก

จำเลย

นายบุญ หรือบุญ แสงสว่าง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางศรีวรรณ ธีระพรสถานนท์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

สหกรณ์เดินรถพัทธยา จำกัด ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยทั้งสามได้ยื่นฎีการ่วมกับคำร้องขอทุเลาการบังคับไว้ บัดนี้ จำเลยทั้งสามกับโจทก์ตกลงกันได้แล้ว จำเลยทั้งสามจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต และสั่งคืนค่าธรรมเนียมให้แก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 133)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 223,745 บาท ให้แก่ โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2527 เป็นต้นมาจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับโดยตรงต่อศาลฎีกา (อันดับ 125,132)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 133)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสามถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามใน
สี่ จำหน่ายคดี

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสามถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามใน
สี่ จำหน่ายคดี

(นิเวศน์ คำผอง-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ